

1008857-96.2022.8.26.0050

Classe: Petição Criminal

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... Criminal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Reverson Lima da Silva

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008857-96.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008857-96.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Petição Criminal - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número

Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Reverson Lima da Silva

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

Reverson Lima da Silva, qualificado nos autos, pleiteia a sua reabilitação criminal, na forma dos artigos 93 e seguintes do Código Penal e 743 e seguintes do Código de Processo Penal, juntando documentos (fls. 04/09).

O Representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fl. 15).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão do requerente comporta deferimento.

Decisão lançada no processo principal revela que a r. sentença condenatória transitou em julgado em outubro de 2013 (fl. 22), com extinção da punibilidade no mês de novembro de 2014 (fl. 21).

Não existem danos noticiados e que carecessem de reparação.

É caso, pois, de se reconhecer o pedido de reabilitação, pois o interessado foi condenado pela prática de fato criminoso, qual seja, tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343/06.

Da extinção da punibilidade a esta data, já se ultrapassou trato temporal superior a dois anos, estipulados no artigo 94 do Código Penal (que neste particular alterou o prazo originariamente preconizado no artigo 743 do Código de Processo Penal).

Por fim, logrou comprovar o requerente domicílio no País durante o prazo supra mencionado, com bom comportamento no âmbito público e privado.

Nada mais correto, assim, que se proporcione a reabilitação reivindicada, que "...é apenas direito subjetivo para que se lhe assegure o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, ou, se for o caso, para que cessem os efeitos extra penais da condenação previstos no art. 92 do CP." (Fernando da Costa Tourinho Filho, Código de Processo Penal Comentado, editora saraiva, 1996, volume 2, p.441).

Pelo exposto, DEFIRO a reabilitação requerida por Reversion Lima da Silva assegurando ao requerente sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, o que faço com estribo no artigo 93 do Código Penal, diligenciando a Serventia a expedição dos ofícios necessários ao cabal cumprimento do deliberado, em especial a prevista no artigo 747 do Código de Processo Penal (com remessa de cópia da decisão).

Dos ofícios expedidos deverá constar que qualquer informação a respeito do requerente só poderá ser fornecida a pedido do próprio Juízo Criminal (artigo 748 do CPP).

Do ofício ao IIRGD deverá ser determinada a inserção do registro referido nestes autos no denominado 'campo reservado', impedindo-se o acesso pelos terminais comuns, sem prejuízo da conservação histórica.

Admoesta julgado do TJSP, que, "Com a inclusão do cadastro do impetrante no arquivo confidencial do referido Instituto, tornar-se-á efetiva a garantia pretendida, pois os dados não mais serão alcançáveis por eventual acesso irregular proveniente dos terminais de consulta das Polícias Civil e Militar, Cepol, Copom, Infocrim, Infoseg, Poupatempo etc." (Mandado de segurança 0156765-82.2012.8.26.0000, São Paulo, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 13 de setembro de 2012, Rel. José Raul Gavião de Almeida).

Decorrido o prazo para recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Segunda Instância em recurso de ofício (artigo 746 do Código de Processo Penal).

P.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)